

五系、第六系、第七系、第八系之规定，判决如下：

一、被告人张某甲、张某乙、张某丙、徐某某犯非法捕捞水产品罪，分别判处有期徒刑二年至一年六个月不等；

二、被告人钟某某、高某甲、刘某某、高某乙、范某某、张某丁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处有期徒刑三年、缓刑三年至有期徒刑六个月、缓刑一年不等，并处罚金人民币10000元至2000元不等；

三、公安机关扣押的渔获物1672.1公斤、作案工具渔船1艘、船机1台、渔网200米，依法予以没收，由扣押机关依法处理；

四、被告人张某甲的违法所得144393.5元，被告人张某丙的违法所得144393.5元，被告人张某乙的违法所得87590元，被告人徐某某的违法所得87590元，继续予以追缴，优先用于支付渔业资源损害修复费用；

五、被告人高某甲的违法所得13500元，继续予以追缴，追缴后上缴国库。被告人钟某某的违法所得30000元、被告人刘某某的违法所得7000元、被告人高某乙的违法所得6000元、被告人范某某的违法所得4000元、被告人张某丁

的违法所得3000元,依法予以没收,上缴国库;

六、附带民事公益诉讼被告张某乙、徐某某及张某甲、张某丙在附带民事公益诉讼起诉人的指导及监督下分别购买181032.35元和294639.35元的水产苗种并在某水库水域内增殖放流,如不履行则分别承担渔业资源损害修复费用181032.35元和294639.35元;

七、附带民事公益诉讼被告张某乙、徐某某、张某甲、张某丙支付专家咨询服务费7000元(于本判决生效之日起三十日内履行);

八、附带民事公益诉讼被告张某乙、徐某某、张某甲、张某丙在市级以上媒体上就其非法捕捞水产品的行为向社会公众公开道歉。

被告人钟某某、高某甲、刘某某、高某乙、范某某、张某丁回到社区后,应当遵守法律、法规、服从监督管理,接受教育,完成公益劳动,做有益社会的公民。

宣判后,各方当事人均未提起上诉、抗诉,判决已经生效。

【法官后语】

本案的焦点在于实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为人是否应承担渔业资源损害修复费用的连带赔偿责任。检察机关在首份民事公益诉讼起诉书中,请求法院判令钟某某等犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的被告人与犯非法捕捞水产品罪的张某甲等共同承担渔业资源损害修复费用的连带赔偿责任。合议庭在审查案件时注意到该问题,及时与检察机关进行了沟通,我们认为,渔业资源损害修复费用应当由实施非法捕捞行为的被告人承担。后检察机关认可并接受了合议庭观点,在开庭前变更了民事公益诉讼起诉书的诉讼请求。

一、依附于刑事案件提起的破坏生态环境公益诉讼案件本质上都属于侵权类民事案件

刑事附带民事公益诉讼的案件具有双重属性,既是涉及生态环境保护的刑事案件,也是根据民事诉讼法提起的公益诉讼案件。

从法律渊源来看,《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》是刑事附带民事公益诉讼的规范性依据,刑事附

带民事公益诉讼被规定在其中的民事公益诉讼部分，并非独立而特殊的一项新的检察公益诉讼类别，本质上属于根据民事诉讼法提起的民事公益诉讼案件，对于因审判组织、民事公益诉讼判项等衍生的问题，应当依据民事诉讼法提起上诉或启动再审。从责任方式看，《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》规定，在环境民事公益诉讼案件中，被告承担的责任形式包括停止侵害、排除妨碍、消除危险、修复生态环境、赔偿损失、赔礼道歉等，同时《中华人民共和国民法典》还规定了被侵权人有权请求惩罚性赔偿。因此，无论从法律渊源还是责任方式，依附于刑事案件提起的破坏生态环境公益诉讼案件本质上都属于侵权类民事案件，应当按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》等规定处理。

二、谁侵权谁担责是处理环境资源侵权案件的原则

根据《中华人民共和国民法典》第一百七十八条规定，连带责任由法律规定或者当事人约定。可见，连带责任既可由法律规定，也可由当事人约定。既无“约定”又无“法律”规定的，则无须承担连带责任。本案中，检察机关若要请求钟某某等六名“收赃”行为人承担连带责任，那么，或者有证据证实“收赃”行为人与非法捕捞行为人存在“约定”，或者有“法律”规定在破坏生态环境公益诉讼案件中，“收赃”行为人与生态环境侵权人应当承担连带责任。因“约定”而承担连带责任的多见于合同之债，显然本案不属于此种情形。生态环境损害导致的责任属于侵权之债，《中华人民共和国民法典》第一千一百六十八条规定，二人以上共同实施侵权行为造成他人损害的，应当承担连带责任。故只有“收赃”行为人与非法捕捞行为人共同实施了侵权行为才能承担连带赔偿责任。本案中，双方对于非法捕捞显然不具备共同的故意和行为。

首先，非法捕捞行为人和“收赃”行为人的犯意不同，主观过错不一致，也无事前、事中的意思联络。其次，不同行为人导致的损害后果不具备同一性，非法捕捞行为人破坏环境资源，是渔业资源遭受损害的直接和根本原因。而“收赃”行为人对赃物进行收购的行为，属于妨害司法秩序，二者的损害后果截然不同。再次，在行为人将渔业资源非法捕获后，侵权行为业已结束，侵害

渔业资源的犯罪链条已经闭合。最后，行为人将渔获物进行出售或是挪作他用属于犯罪后对赃物的处置，是刑法理论上事后不可罚的行为，其出售行为是另一起犯罪链条的肇始。本案中，不存在针对渔业资源损害的共同侵权行为，因此，要求收赃的被告人承担连带赔偿责任于法无据。

综上，渔业资源损害修复费用属于《中华人民共和国民法典》规定的生态环境损害费用中的一种，此费用的责任主体认定不因案件性质、诉讼主体的不同而区别对待，应严格按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》等规定。渔业资源损害修复费用的产生是行为人侵权产生的法律后果，无侵权行为则无赔偿责任，在确定赔偿责任时应严格按照审理查明的事实准确区分各行为人在案件中的地位和作用。

编写人：山东省潍坊市坊子区人民法院 褚振宇

以存储为名长期不处置危险废物的污染环境罪的 犯罪故意及犯罪形态认定

—— 某能源公司等污染环境案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省苏州市姑苏区人民法院(2024)苏0508刑初20号刑事判决书

2. 案由：污染环境罪

【基本案情】

被告单位某能源公司有新、老两个厂区。2018年老厂区全部搬迁至新厂区。被告人管某某为该公司法定代表人，全面负责该公司生产经营；被告人刘

某某为公司生产负责人。2016年至2019年5月，二被告人明知公司两厂区内地下水泥池贮存了大量生产经营中产生的废油、废油渣等危险废物，为逃避安全监管、避免处置危险废物的高额费用，使用钢筋混凝土浇筑封盖地下水泥池使之完全封闭掩藏于地下。

2020年11月20日，当地生态环境部门接到举报线索后开展调查，并会同相关职能部门对某能源公司两个厂区填埋的危险废物进行清挖转运，于2021年5月7日全部转移处置完毕。经统计，某能源公司新、老厂区内五个地下油池内共清运处置废油、废油渣436.66吨、油水混合物41.34吨，共计478吨。

经鉴定，涉案五个地下油池内存储物均为危险废物，危废代码为“900-000-49”，PH值在3~4左右。经专家论证，某能源公司的储油池均为混凝土结构，未采取防腐、防渗等相关措施，不符合《危险废物贮存污染控制标准》，储存不规范，储存的危险废物为酸性，对混凝土有腐蚀性影响，但影响速度慢。

案发后，某能源公司缴纳全部应急处置费252万余元。管某某、刘某某主动投案并如实供述了自己的罪行。某能源公司、管某某、刘某某均自愿认罪认罚，审理中，分别缴纳罚金保证金人民币20万元、8万元、6万元。

【案件焦点】

1. 本案被告单位及两被告人是否存在污染环境罪的主观故意；2. 本案名为存储，实为抛弃危险废物，但尚未发生泄漏，如何确定其污染环境罪的犯罪形态。

【法院裁判要旨】

江苏省苏州市姑苏区人民法院经审理认为：本案填埋危险废物的行为发生在2021年3月1日前，按照《中华人民共和国刑法》从旧兼从轻的原则，应当适用2011年修正的《中华人民共和国刑法》第三百三十八条的规定。本案中，被告单位某能源公司及其直接负责的主管人员管某某、直接责任人员刘某某将

经营产生的废油、废油渣等危险废物采用加盖水泥楼板、混凝土浇筑整平的方式完全封闭掩藏于厂区内地下水泥池或遗弃于关闭停产的生产经营场地地下水泥池中，长期未加以合规处置，其情节已超越违规储存的范围，实质上构成将

危险废物通过地下填埋的方式予以抛弃，且危险废物数量达一百吨以上，构成污染环境罪，且属后果特别严重。

被告单位、被告人违反国家规定，倾倒危险废物，严重污染环境，构成污染环境罪。本案系犯罪未遂，对被告单位、被告人可以比照既遂犯从轻或者减